



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AGUSTINUS JAMA RUNDA ALIAS GUSTI.**
2. Tempat Lahir : Lolo Alle.
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 17 Agustus 1990.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Lolo Alle, Desa Wee Kombaka
Kecamatan Wewewa Barat,
Kabupaten Sumba Barat Daya.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., dan Lodowikus Umbu Lodongo, S.H., Para Advokat yang berkantor di Desa

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pen.Pid/2025/PN Wkb tanggal 21 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb tanggal 13 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Agustinus Jama Runda Alias Gusti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa milik orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustinus Jama Runda Alias Gusti dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Batang Parang dengan Hulu Parang terbuat dari Tanduk Kerbau dan Sarung Parang terbuat dari Kayu Mahoni yang Dililit menggunakan Tali Rotan sebanyak 13 (Tiga Belas) Lilitan dan Dililit Tali berwarna Oranye sebanyak 2 (Dua) Lilitan dan Selang Bening sebanyak 1 (satu) lilitan;
 - 1 (satu) Batang Parang dengan Hulu Parang terbuat dari Kayu Kariri dan Selang berwarna Hitam dan Sarung Parang dan Dililit Tali Rotan sebanyak 1 (Satu) Lilitan;
 - 1 (satu) Lembar baju kameja Batik berwarna Merah dengan Motif gambar berwarna Kuning, warna Hitam, dan warna Putih ;
 - 1 (satu) Lembar celana pendek Jeans berwarna Biru dengan Motif berwarna Putih;
 - 1 (satu) Lembar baju kaos berkerah berwarna Hijau dan warna Biru Tua, dengan Motif berwarna Biru Muda dan warna Oranye;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar celana pendek Jeans berwarna Hitam dengan Motif berwarna Putih;
- 1 (satu) Lembar kain berwarna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Selendang berwarna Biru Tua dengan Motif berwarna Putih;
- 1 (satu) Lembar Selendang berwarna Hitam;
- 1 (satu) Pasang Sandal berwarna bergambar Pemain Bola;

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa Agustinus Jama Runda Alias Gusti untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-66/N.3.20/Eoh.2/11/2024 tanggal 7 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Agustinus Jama Runda Alias Gusti, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kampung Lolo Alle, Desa Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pukul 12.30 Wita, Korban Martinus Japa Ndoda mendatangi rumah saksi Dominkus Bora Ngongo Alias Domi yang beralamat di Kampung Gollu Togo, Desa Wali Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya dalam keadaan mabuk dan membawa satu botol minuman keras "Peci Merah", meminta tolong agar Saksi Dominikus Bora Ngongo untuk mengantar Korban Martinus Japa Ndoda ke Kodi karena ada urusan tanah di sana, Saksi Dominikus Bora Ngongo sempat menolak permintaan korban tersebut, namun karena korban memohon Saksi Dominikus Bora Ngongo akhirnya bersedia mengantarnya bersama Saksi Markus Dapa Tadi Alias Markus dengan mengendarai sepeda motor dan berjalan bersama-sama. Dalam perjalanan, sesampainya di Jalan Raya Kampung Lolo Alle, Desa Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya di pinggir jalan tepatnya di

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Rumah Saksi Gabriel Malo Bili Alias Bapak Gibe Korban Martinus Japa Ndoda tiba-tiba menghentikan sepeda motornya dan langsung turun dari atas sepeda motornya lalu berjalan menuju ke depan teras rumah Saksi Gabriel Malo Bili sementara Saksi Dominikus Bora Ngongo dan Saksi Markus Dapa Tadi masih berada di atas sepeda motor, selanjutnya Saksi Robertus Tanggu Alias Robert menegur korban dengan mengatakan *"Darimana Angle?"* dan korban menjawab *"Kenapa kau gertak begitu?"* lalu saksi Robertus Tanggu menanggapi *"Saya tanya baik-baik kenapa kau kasar angle"* kemudian Terdakwa Agustinus Jama Runda Alias Gusti menjawab *"Japa kamu datang kesini hanya cari masalah saja"* selanjutnya korban menanggapi dengan mengatakan *"Kenapa memang juga?"*, setelah itu Korban Martinus Japa Ndoda berteriak ke arah Terdakwa Agustinus Jama Runda dan terdakwa langsung bangun dari tempat duduknya lalu mereka bertengkar mulut. Melihat hal tersebut Saksi Dominikus Bora Ngongo dan Saksi Markus Dapa Tadi bergegas turun dari sepeda motor dan menghampiri Korban Martinus Japa Ndoda dan mendorong tubuh korban ke arah jalan raya dan Saksi Dominikus Bora Ngongo mengatakan *"Jangan ... Jangan ..."* karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan Saksi Dominikus Bora Ngongo dan Saksi Markus Dapa Tadi mendorong Korban Martinus Japa Ndoda sampai ke kebun jagung yang ada di seberang rumah Saksi Gabriel Malo Bili sambil korban berteriak dan memaki-maki Terdakwa Agustinus Jama Runda, mendengar hal itu kemudian terdakwa berlari mengejar Korban Martinus Japa Ndoda hingga ke dalam kebun jagung tersebut, selanjutnya korban mengayunkan parang ke arah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki bagian kanan Terdakwa Agustinus Jama Runda lalu korban kembali menusukan parangnya ke arah perut bagian kiri terdakwa tetapi Terdakwa Agustinus Jama Runda bisa menghindari, karena sudah terkena parang Terdakwa Agustinus Jama Runda langsung mencabut parang miliknya dari sarungnya yang diikat di pinggang sebelah kanan menggunakan tangan kiri terdakwa, dan langsung memotong korban mengenai wajah Korban Martinus Japa Ndoda pada bagian pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa Agustinus Jama Runda memotong pada bagian leher kanan korban, selanjutnya pada bagian bahu kiri korban, lalu pada leher bagian kanan korban sehingga korban terjatuh ke tanah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Agustinus Jama Runda terhadap Korban Martinus Japa Ndoda mengakibatkan kematian Korban Martinus Japa

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndoda berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 142/005/SKL/WH/KU/SBD/IX/2024 tanggal 2 September 2024 yang bertanda tangan atas nama Soleman Mone S.Pd. selaku Kepala Desa Waiholo, menerangkan atas nama Martinus Japa Ndoda, Katunggu Tana, 15 Maret 1983, Kristen, Petani/Pekebun, Katunggu Tana, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang bersangkutan tersebut diatas benar-benar penduduk Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah meninggal akibat kasus pembunuhan pada hari Senin 29 Juli 2024 Sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Kampung Lolo Alle, Desa Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa berdaarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor:25/VER/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Angelique Meidiawati Bura, sebagai Dokter di Rumah sakit Karitas, Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 pukul 17.41 Wita, bertempat di Rumah sakit Karitas, Weetabula, kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Martinus Japa Ndoda, 41 Tahun, Laki-laki, Kristen Protestan, petani, Katunggu Tana, 15 Maret 1983, Kristen, Petani/Pekebun, Katunggu Tana, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Dengan Hasil Pemeriksaan:

1. Pemeriksaan Luar:

- Pemeriksaan Kepala
 - Pada regio kepala sisi kiri ditemukan luka terbuka dengan kedua sudut tajam, ukuran panjang dua puluh sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman satu sentimeter, dasar tulang, dan terdapat patahan tulang.
 - Pada regio pipi kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang sepuluh sentimeter, lebar lima sentimeter, kedalaman lima sentimeter, dasar luka adalah jaringan lemak dan otot, sudut luka tajam di kedua sisi.
- Pemeriksaan leher
 - Pada regio leher sisi kiri terdapat luka terbuka dengan ukuran Panjang delapan belas sentimeter, lebar lima sentimeter, kedalaman empat sentimeter, dasar luka

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan dan tulang, ditemukan patah pada tulang leher dan robekan pembuluh darah di leher.

- Pemeriksaan Bahu
 - Pada bahu kiri ditemukan luka terbuka dengan ukuran Panjang enam belas senti dan lebar enam sentimeter, dasar tulang dan otot, kedua sudut tajam.
 - Pada bahu kanan ditemukan luka terbuka dengan ukuran tiga senti meter, lebar satu sentimeter dan kedalaman nol koma delapan sentimeter, dasar tulang dan otot, ada patahan tulang bahu.
- Pemeriksaan lengan
 - Lengan atas kiri: luka pertama ditemukan dua buah luka terbuka dengan masing-masing lebar dua sentimeter; luka kedua ditemukan dengan ukuran panjang empat senti meter dan lebar dua sentimeter.
 - Lengan bawah kanan: pada lengan bawah kanan bagian distal ditemukan luka termuka dengan panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman satu sentimeter, dasar patahan tulang; pada pertengahan lengan bawah kanan ditemukan luka dengan panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
- Pemeriksaan punggung
 - Pada punggung kiri sisi atas ditemukan luka terbuka dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar tujuh sentimeter, kedalaman sepuluh sentimeter, dasar tulang dan otot

2. **Kesimpulan:** Pada pemeriksaan laki-laki berumur empat puluh satu tahun, ditemukan beberapa luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Luka-luka ini dapat berhubungan dengan penyebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dominikus Bora Ngongo alias Domi di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pembunuhan, dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan penganiayaan yang mengakibatkan mati;
- Bahwa kejadian tersebut diatas terjadi pada Hari Senin Tanggal 29 Juli 2024 Sekitar Pukul 14.00 WITA, Bertempat di Kampung Lolo Alle, Desa Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan tersebut diatas adalah Martinus Japa Ndoda dan pelakunya adalah Agustinus Jama Runda alias Gusti;
- Bahwa saksi melihat langsung dan pertama terjadinya masalah pelaku dan korban saksi berada ditempat tersebut karena Saksi diajak bersama-sama ke Kodi untuk urus tanah dari korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi sedang berada dirumah di kampung Gollu Togo, Desa Wali Ate, Kecamatan Wewewa Barat, bersama dengan keponakan Saksi, yakni Markus Dapa Tadi. Berselang satu jam kemudian tiba-tiba datang Korban Martinus Japa Ndoda menggunakan sepeda motor kerumah Saksi, selanjutnya Saksi menyuruh korban untuk duduk diatas bale-bale rumah dan pada saat itu Korban sudah dalam keadaan mabuk dan membawa Minuman keras "Peci Merah" sebanyak 1 (satu) botol, kemudian korban mengatakan kepada Saksi "Om mari sudah kita ke kodi karena besok ada urusan tanah dikampung antara saya dengan Bapak saudaranya saya" dan Saksi menjawab "saya tidak bisa pergi kesana Martinus" dan Korban kembali mengatakan kepada saya "tolong dulu om bantu saya untuk urus itu tanah", karena merasa kasihan dengan Korban, Saksi mengatakan "Ya. mari sudah kita pergi" selanjutnya Korban menuangkan minuman keras yang dirinya bawa ke dalam gelas dan dirinya langsung minum. Setelah itu korban kembali menuangkan minuman keras tersebut kedalam gelas dan memberikan kepada Saksi dan meminum-minuman keras tersebut, setelah itu korban langsung mengatakan kepada Saksi dan juga keponakan Saksi, Markus Dapa Tadi "mari sudah kita jalan" dan Saksi menjawab "Iya mari sudah kita jalan", selanjutnya sekitar Pukul 13.30 WITA, korban naik keatas

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb



sepeda motor yang dirinya kendaraai kemudian keponakan Saksi bersama Saksi juga ikut naik ke atas sepeda motor milik korban dan kami melanjutkan perjalanan menuju kerumah korban yang berada di kampung katunggu tanah Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya mempergunakan sepeda motor tersebut, sesampai di jalan raya Kampung Lolo alle, Desa Weekombaka, tepatnya di depan sebuah rumah, Korban langsung menghentikan sepeda motor yang dirinya kendaraai dan turun dari atas sepeda motor tersebut dan berjalan ke depan rumah tersebut, dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Agustinus Jama Runda Alias Gusti sedang duduk-duduk sambil bermain handphone miliknya bersama dengan 2 (dua) orang laki laki yang saksi tidak kenal, selanjutnya Korban menghampiri pelaku dan juga kawan-kawanya dan saya mendengar Korban berteriak mengatakan "jangan kau kasar dengan saya" dan tidak Lama kemudian Terdakwa Agustinus Jama Runda Alias Gusti menjawab "kamu datang kesini hanya cari masalah saja" dan Korban menjawab "Apa memang", kemudian Saksi melihat Terdakwa Agustinus Jama Runda Alias Gusti Langsung bangun dari tempat duduknya dan bertengkar mulut dengan Korban dan pelaku ditahan oleh dua orang laki-laki dan satu orang perempuan yang saya tidak kenal yang berada dirumah tersebut melihat hal tersebut Saksi dan Markus Dapa Tadi langsung turun dari atas sepeda motor dan kami berlari menghampiri Korban, kemudian saksi dan keponakan saksi mendorong tubuh korban ke arah jalan Raya dan mengatakan "Jangan.... Jangan..." namun korban masih tetap berteriak teriak dan Terdakwa juga berteriak teriak emosi dan Saksi melihat Terdakwa mengikuti korban ke arah jalan raya sambil mencabut parang miliknya, karena takut terjadi pertumpahan darah, Saksi mendorong tubuh korban ke arah kebun jagung dengan tujuan agar Korban bisa melarikan diri namun pada saat korban melompat ke dalam kebun jagung, Terdakwa juga ikut melompat ke dalam kebun jagung, selanjutnya Terdakwa dengan Korban saling mengayunkan parang miliknya masing-masing, saksi melihat Terdakwa memotong korban pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali mempergunakan parang miliknya pelaku yang dirinya pegang mempergunakan tangan kananya, karena takut melihat hal tersebut, Saksi langsung berlari ke arah jalan Desa Kalembe Weri dan sesampainya disana, Saksi mendengar informasi dari warga disekitar bahwa korban sudah meninggal dunia;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas berapa kali Pelaku melakukan pemotongan terhadap korban karena Saksi takut terkena parang sehingga Saksi sedikit menjauh dari pelaku dan korban;
- Bahwa saksi melihat korban dalam keadaan mabuk karena mengonsumsi miras dan korban berlaku kasar kepada pemilik rumah dan laki-laki teman dari pemilik rumah yang korban mampir duduk saat itu;
- Bahwa barang bukti di persidangan adalah milik korban dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Gabriel Malo Bili alias Bapak Gibe di bawah janji persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pembunuhan, dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan penganiayaan yang mengakibatkan mati;
- Bahwa kejadian tersebut diatas terjadi pada hari Senin Tanggal 29 Juli 2024 Sekitar Pukul 14.00 WITA, bertempat di Kampung Lolo Alle, Desa Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan tersebut diatas adalah Martinus Japa Ndoda dan yang menjadi pelaku adalah Agustinus Jama Runda Alias Gusti;
- Bahwa saksi melihat langsung dan pertama terjadinya masalah pelaku dan korban saksi berada ditempat rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 kira-kira Pukul 08.00 WITA, Saksi dan istri Saksi, Beata Arista Tanggu dan anak saksi yang masih kecil pergi ke sekolah dengan tujuan untuk mengajar, kemudian datang Agustinus Dairo Lende Alias Bapak Aisah dan Terdakwa Agustinus Jama Runda Alias Gusti kerumah saksi, selanjutnya saksi mengatakan kepada mereka " kami mau kesekolah ini" dan Terdakwa Agustinus Jama Runda Alias Gusti menjawab " biar kalian kesekolah biar kami berdua dirumah saja"; Saat saksi selesai mengajar dan pulang ke rumah, Saksi melihat Agustinus Dairo Lende Alias Bapak Aisah dan Agustinus Jama Runda Alias Gusti dan Robert sedang duduk-duduk diteras depan rumah milik saksi sambil bermain game "Ludo" dihandphone miliknya, melihat hal tersebut Saksi ikut bergabung bermain game tersebut. sekitar Pukul 12.30 WITA, datang Beata Arista Tanggu dari mengajar di sekolahnya kemudian langsung memasak sayur dan nasi untuk kami makan siang, sekitar Pukul 12.40 WITA, Agustinus

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dairo Lende Alias Bapak Aisah pamit pulang ke rumahnya selanjutnya Saksi bersama Terdakwa Agustinus Jama Runda Alias Gusti dan Robert lanjut bermain game tersebut, sekitar Pukul 14.00 WITA, Martinus Japa Ndoda menghentikan sepeda motor yang dirinya kendaraai dipinggir jalan raya di depan rumah Saksi bersama dengan dua orang laki-laki yang Saksi tidak kenal, setelah itu korban turun dari atas sepeda motor miliknya dan dirinya berjalan kaki menuju keteras depan rumah saksi, kemudian Robert menyapa korban dengan mengatakan "angle dari mana?" dan korban menjawab "kenapa kamu kasar-kasar dengan saya?" selanjutnya Robert menjawab "saya tidak marah angle" kemudian Terdakwa Agustinus Jama Runda Alias Gusti mengatakan kepada Korban kamu datang-datang disini hanya mau cari masalah saja" dan Korban menjawab" lalu kenapa memang?" Selanjutnya kedua kawannya Korban langsung turun dari atas sepeda motor milik korban dan mereka langsung menghampiri Korban dan mereka menarik tubuh korban dan membawa korban ke jalan raya namun korban masih tetap berteriak dan berontak di jalan raya dan kedua kawannya korban mendorong korban ke selokan dipinggir jalan raya disebatang rumahnya saksi dan korban terjatuh setelah itu korban bangun dan dirinya naik keatas kebun jagung yang berjarak sekitar 30 (Tiga piuluh) meter dari rumah saksi. Pada saat itu Korban masih berteriak-teriak menggunakan bahasa Kodi yang saksi tidak tahu artinya. Mendengar Korban berteriak kemudian isteri saksi keluar dan berdiri disamping saksi, selanjutnya Terdakwa Agustinus Jama Runda Alias Gusti emosi dan berteriak-teriak kepada Korban melihat hal tersebut Saksi memeluk tubuh pelaku sambil mengatakan "biar sudah Gusti tidak usah sudah" dan Terdakwa mendorong tubuh saksi hingga terjatuh, setelah itu istri saksi sambil menangis memengang tubuh Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa sudah mencabut parang miliknya dari sarungnya dan menolak tangan isteri saksi sambil mengatakan "Undur... Undur dari situ" dan istrinya Saksi langsung diam dan berdiri disamping saksi, kemudian Terdakwa berlari dari emper depan rumah saksi menuju ke jalan raya dan ke arah kebun jagung tempat korban berdiri kemudian Terdakwa dengan Korban sudah saling mengayunkan parang miliknya masing masing, melihat hal tersebut Saksi dan Isteri saksi langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Setelah itu saksi mengajak istri dan anak saksi untuk pergi kerumah mertuanya saksi karena situasi sudah tidak bagus, kemudian Saksi, istri dan anak saksi keluar rumah dan naik ke atas sepeda motor milik saksi yang diparkir di depan rumahnya, kemudian

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami lewat di depan kebun tempat kejadian tersebut, Saksi masih sempat melihat Terdakwa dengan korban masih saling mengayunkan parang. Sesampai di rumah mertuanya Saksi, kami melihat Robert membonceng Terdakwa mempergunakan sepeda motor lewat di depan rumah mertuanya saksi dan tidak lama kemudian saksi mendengar informasi dari warga disekitar bahwa Korban sudah meninggal dunia dikebun jagung yang berjarak sekitar 30 (tiga Puluh) meter dari rumahnya saksi;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Beata Arista Tanggu alias Mama Gibe di bawah janji persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pembunuhan, dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan penganiayaan yang mengakibatkan mati;
- Bahwa kejadian tersebut diatas terjadi pada hari Senin Tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Kampung Lolo Alle, Desa Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan tersebut diatas adalah Martinus Japa Ndoda dan yang menjadi pelaku adalah Agustinus Jama Runda Alias Gusti;
- Bahwa saksi melihat langsung dan pertama terjadinya masalah pelaku dan korban saksi berada ditempat rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 kira-kira 08.00 WITA, saksi dan Suaminya saksi Gabria Malo Bili Alias Bapak Gibe dan anak saksi yang masih kecil pergi ke sekolah dengan tujuan untuk mengajar, kemudian datang Agustinus Dairo Lende Alias Bapak Aisah dan Agustinus Jama Runda Alias Gusti ke rumah saksi selanjutnya suaminya saksi mengatakan kepada mereka "kami mau kesekolah ini" dan Agustinus Jama Runda Alias Gusti menjawab "biar kalian kesekolah biar kami berdua dirumah saja" selanjutnya saksi bersama dengan suami dan anak saksi berangkat ke sekolah, sedangkan Agustinus Dairo Lende Alias Bapak Aisah dan Agustinus Jama Runda Alias Gusti mereka berada dirumahnya saksi, sekitar pukul 12.30 WITA, saksi selesai mengajar di sekolah dan saksi pulang kerumah dengan berjalan kaki, sesampai dirumah saksi melihat Agustinus Dairo Lende Alias

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Aisah, Terdakwa Agustinus Jama Runda Alias Gusti, dan Robert dan suaminya saksi sedang duduk-duduk diteras depan rumah milik saksi sambil bermain game dihandphone miliknya, kemudian saksi langsung memasak sayur dan nasi untuk kami makan siang, sekitar pukul 12.40 WITA, saksi mendengar suara ribut-ribut diteras depan rumahnya saksi, mendengar hal tersebut saksi langsung keluar dan menuju ke teras depan rumah, selanjutnya saksi melihat korban berteriak teriak dan berontak dijalan raya sambil didorong oleh dua orang kawannya korban yang saksi tidak kenal, kemudian Terdakwa Agustinus Jama Runda Alias Gusti emosi dan berteriak-teriak kepada Korban diemper depan rumah saksi. Selanjutnya suaminya saksi memeluk tubuh Terdakwa sambil mengatakan "Biar sudah Gusti tidak usah sudah dan pelaku menolak tubuh suaminya saksi hingga terjatuh" melihat hal tersebut saksi takut dan menangis sambil memegang tubuh Terdakwa yang pada saat itu sudah mencabut parang miliknya dari sarungnya dan menolak tangan saksi sambil mengatakan "Undur... Undur dari situ". Karena saksi takut, saksi langsung diam dan berdiri di sampingnya suami saksi, Kemudian saksi melihat Terdakwa berlari dari emper depan rumah saksi menuju kejalan raya dan kearah kebun jagung tempat korban berdiri, kemudian saksi dan suaminya saksi melihat Terdakwa dengan Korban sudah saling mengayunkan parang miliknya masing masing, melihat kejadian tersebut saksi dan suaminya saksi langsung masuk kedalam rumah dan menutup pintu setelah itu suaminya saksi mengajak saksi dan anak saksi untuk pergi kerumah orang tuanya saksi. Dalam keadaan ketakutan, saksi bersama suami dan anak saksi keluar rumah dan naik keatas sepeda motor yang suaminya saksi kendarai, kemudian saksi bersama suami dan anak saksi pergi kerumah orang Tuanya saksi dan pada saat saksi lewat didepan kebun tempat kejadian tersebut saksi masih sempat melihat Terdakwa dengan korban saling ayunkan parang. Sesampai dirumah orang tuanya saksi, kami berdua menangis dan duduk didepan teras rumah, tiba-tiba Robert membonceng Terdakwa mempergunakan sepeda motor lewat didepan rumah orang Tuanya saksi dan tidak lama kemudian saksi mendengar informasi dari warga di sekitar bahwa Korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Robertus Tanggu alias Robert di bawah janji persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pembunuhan, dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan penganiayaan yang mengakibatkan mati;
- Bahwa kejadian tersebut diatas terjadi pada hari Senin Tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Kampung Lolo Alle, Desa Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan tersebut diatas adalah Martinus Japa Ndoda dan yang menjadi Terdakwa adalah Agustinus Jama Runda Alias Gusti;
- Bahwa saksi berada dekat dengan tempat kejadian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 kira-kira pukul 09.30 WITA, saksi pergi kerumah Bapak Gibe Dikampung Lolo Alle, Desa Wekombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya. Sesampai di rumah tersebut, saksi bertemu dengan Terdakwa Agustinus Jama Runda Alias Gusti dan juga Agustinus Dairo Lede Alias Bapak Aisa selanjutnya kami bertiga Bermain permainan Ludo. Sekitar Pukul 10.00 WITA Bapak Gibe bersama anaknya pulang dari sekolahnya kemudian Bapak Gibe juga ikut bergabung bermain permainan Ludo bersama kami. Sekitar Pukul 12.30 WITA, Mama Gibe pulang dari mengajar di sekolahnya dan langsung masih menyapa kami selanjutnya perempuan tersebut masuk ke dalam rumahnya dan memasak di dapur miliknya. Kemudian sekitar pukul 12.40 WITA Agustinus Dairo Lede Alias Bapak Aisa langsung pamit dan pulang ke rumahnya sekitar Pukul 14.00 WITA, saksi melihat Korban Martinus Japa Ndoda menghentikan sepeda motor yang dirinya kendari dipinggir jalan raya di depan rumah Bapak Gibe dan korban langsung turun dari atas sepeda motor tersebut kemudian berjalan kedepan teras rumah tersebut, sedangkan 2 (dua) orang laki laki kawannya korban yang saksi tidak kenal masih berada diatas sepeda motor tersebut selanjutnya saksi menegur korban dengan mengatakan "darimana angle? dan korban menjawab kenapa kau gertak begitu?" dan saksi menjawab "Saya tanya baik baik dan kenapa kau kasar angle" kemudian Terdakwa Agustinus Jama Runda Alias Gusti Mengatakan "Japa Kamu datang kesini hanya cari masalah saja" dan Korban menjawab "kenapa memang juga", kemudian saksi melihat korban berteriak teriak kearah Terdakwa, kemudian Terdakwa Agustinus Jama

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb



Runda Alias Gusti langsung bangun dari tempat duduknya dan bertengkar mulut dengan korban, melihat hal tersebut saksi hanya berdiam diri kemudian Bapak Gibe menahan tubuh Terdakwa sambil mengatakan "sudah gusti jangan" dan Terdakwa masih berontak dan mendorong tubuh Bapak Gibe hingga terjatuh, kemudian saksi melihat Mama Gibe juga ikut menahan tubuh Terdakwa sedangkan dua orang kawannya korban yang saksi tidak kenal tersebut juga mendorong tubuh korban ke arah jalan raya hingga ke kebun jagung. Pada saat korban berada didalam kebun jagung korban masih tetap teriak teriak dan memaki maki Terdakwa sehingga Terdakwa langsung berlari ke arah jalan raya dan kedalam kebun jagung tersebut, melihat hal tersebut saksi berlari kepinggir jalan didekat kebun jagung tersebut dengan tujuan untuk melerai pertengkaran tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter, saksi melihat korban saling mengayunkan parang dan saksi melihat Terdakwa korban menusuk Terdakwa mempergunakan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh Terdakwa, kemudian saksi juga melihat Terdakwa membalas dengan memotong wajah korban mempergunakan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali. Oleh karena saksi takut melihat hal tersebut saksi langsung berlari ke arah jalan Waimangura, kemudian saksi kembali kerumah Bapak Gibe dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik saksi yang saksi simpan didepan rumah tersebut. Sesampai dirumah tersebut saksi mengambil sepeda motonya saksi dan selanjutnya perjalanan menuju kerumah saksi, tiba-tiba saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam kebun jagung kemudian menahan dan memanggil saksi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "tolong antar saya ke Polsek dulu, saya sudah bunuh japa" kemudian saksi mengantar Terdakwa ke Polsek Wewewa Barat mempergunakan sepeda motonya saksi, sesampai di jalan raya kampung Wanno Kambo Terdakwa membuang parang miliknya disemak semak dipinggir jalan raya tersebut dan saksi masih tetap melanjutkan perjalanan menuju Ke polsek Wewewa Barat, sebelum tiba di Polsek Wewewa Barat, tiba-tiba Terdakwa mengatakan kepada saksi jangan singgah di Polsek, antar sudah saksi di Lamboya, karena merasa takut saksi menjawab "iya" dan saksi mengantar Terdakwa ke Lamboya, kerumah adiknya Terdakwa. Sesampai di jalan Lapale, ban sepeda motor saksi pecah dan saksi menahan mobil pick up yang lewat dan saksi meminta tolong sopir mobil pick up tersebut yang saksi tidak kenal untuk mengantar saksi dan juga Terdakwa ke Lamboya. Sesampai dirumah adiknya Terdakwa, Saksi menurunkan Terdakwa yang pada saat itu dirinya

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb



mengalami luka pada bagian perutnya dan saksi membawa ke dalam rumah, selanjutnya saksi menyuruh adiknya Terdakwa menelpon istrinya Terdakwa dan memberitahukan hal tersebut, kemudian Saksi pulang ke rumah dengan mobil pick up tersebut;

- Bahwa Saksi melihat korban menusuk Terdakwa dengan parang sebanyak 1 kali dan Terdakwa membalas dengan memotong wajah korban dengan parangnya sebanyak 1 kali, lalu saksi berlari ke arah jalan Waimangura karena takut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut diatas terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 kira-kira pukul 14.00 WITA, bertempat kebun jagung di Kampung Lolo Alle, Desa Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan tersebut diatas adalah Martinus Japa Ndoda;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pembunuhan tidak ada orang yang bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan parang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terbawa emosi karena korban berkata kasar dengan menggunakan bahasa kodi sehingga Terdakwa langsung mengejar korban dan kami saling membalas;
- Bahwa Terdakwa dipotong oleh korban mengenai perut Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terjadi pemotongan di luar rumah dan tepatnya dikebun jagung;
- Bahwa Terdakwa memotong korban berulang kali kali dan terjatuh mengeluarkan darah dan meninggal dunia di leher korban, bagian kepala, muka, tangan dengan dibagian bahu bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa bersama Bapak Aisa pergi ke rumah Bapak Gibe di kampung Lolo Alle, Desa Wekombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, sesampainya di rumah tersebut kami bertemu Bapak Gibe dan istrinya Mama Gibe selanjutnya Bapak Gibe mengatakan kepada kami "kami mau ke sekolah ini" dan Terdakwa menjawab "biar kalian ke sekolah biar kami berdua di rumah saja" dan Bapak Gibe menjawab "Iya sudah". Selanjutnya Bapak Gibe dengan istrinya Mama Gibe dan anak berangkat ke sekolah sedangkan Terdakwa dan Bapak Aisah langsung duduk-duduk diteras depan rumah tersebut sambil bermain handphone dan permainan Ludo. Sekitar pukul 09.00 WITA, Korban Martinus Japa Ndoda mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan rumah tersebut dan mengutak-atik mesin sepeda motor miliknya, setelah itu korban berjalan kaki ke teras rumah tersebut, kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa dan Bapak Aisah "Saya jalan dulu, saya mau keatas" namun kami tidak menjawabnya selanjutnya korban mengendarai sepeda motornya ke arah jalan Waimangura. Sekitar pukul 09.30 WITA, datang Robert ke rumah Bapak Gibe dan dirinya langsung duduk bergabung kemudian kami bertiga kembali bermain "Ludo" menggunakan handphone Bapak Aisa dan kami bertiga bermain permainan Ludo. Sekitar pukul 10.00 WITA Bapak Gibe bersama anaknya pulang dari sekolahnya dan ikut bergabung bermain permainan "Ludo" bersama kami. Sekitar pukul 12.30 WITA, Mama Gibe pulang dari mengajar di sekolahnya dan menyapa kami dengan mengatakan "selamat siang" selanjutnya Mama Gibe masuk ke dalam rumahnya dan memasak di dapur. Sekitar pukul 12.40 WITA, Bapak Aisa langsung pamit dan pulang, kemudian sekitar Pukul 14.00 WITA, Terdakwa melihat korban Martinus Japa Ndoda membonceng 2 (dua) orang kawanya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian korban menghentikan sepeda motor yang dirinya kendaraikan di pinggir jalan raya di depan rumah Bapak Gibe dan korban langsung turun dari atas sepeda motor tersebut, selanjutnya berjalan ke depan teras rumah tersebut, sedangkan 2 (dua) orang laki-laki kawannya korban masih berada di atas sepeda motor milik korban. Selanjutnya Robert mengatakan kepada korban "darimana angle?" dan korban menjawab "kenapa kau gertak gertak begitu?" dan Robert menjawab "saya tanya baik-baik dan kenapa kau kasar angle" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban "Japa Kamu datang kesini hanya cari masalah saja" dan Korban menjawab dengan nada kasar "kenapa memang juga puki mai...." kemudian Korban berteriak-teriak kepada Terdakwa, karena

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb



merasa emosi, Terdakwa langsung bangun dari tempat duduk dan juga berteriak dan bertengkar mulut dengan Korban. selanjutnya korban mencabut parang miliknya dan ronggeng di jalan raya, melihat hal itu, Terdakwa tambah emosi kemudian Bapak Gibe menahan tubuh Terdakwa sambil mengatakan "sudah Gusti jangan" setelah itu Mama Gibe juga ikut menahan tubuh Terdakwa, pada saat itu juga dua orang kawannya korban mendorong tubuh korban ke arah pinggir jalan raya hingga ke kebun jagung, namun korban masih berteriak-teriak dan memaki-maki Terdakwa. Mendengar hal tersebut Terdakwa berlari-lari ke arah jalan raya dan mengejar korban hingga ke dalam kebun jagung tersebut kemudian korban mengayunkan parang ke arah Terdakwa dan parangnya mengenai kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) dan korban kembali menusukkan parang miliknya ke ke arah perut, namun Terdakwa menghindari parang tersebut dan parang korban mengenai pinggang sebelah kirinya Terdakwa. Karena sudah terkena parang, Terdakwa mencabut parang dari sarungnya yang diikat dipinggang sebelah kanan, kemudian Terdakwa dan juga korban saling mengayunkan parang. Setelah itu Terdakwa memotong wajah korban mempergunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan korban masih tetap berontak dan hendak kembali memotong Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali memotong-motong tubuh korban secara berulang-ulang dan Korban langsung terjatuh. Setelah itu Terdakwa keluar ke jalan raya dan menghentikan Robert dengan mengatakan "tolong antar saya ke Polsek dulu saya sudah bunuh japa" kemudian Robert mengantar Terdakwa ke Polsek Wewewa Barat. Sesampai di jalan raya tepat di kampung Wanno Kambo, Terdakwa membuang parang disemak-semak dipinggir jalan raya tersebut, setelah itu kami melanjutkan perjalanan, namun sesampai di jalan raya Marokota, Terdakwa meminta Robert untuk pergi ke Lamboya dulu untuk berobat, namun sesampai di jalan Lapale, ban motomya pecah dan Robert menahan mobil pick up yang lewat dan meminta tolong sopir mobil pick up tersebut untuk mengantar kami Lamboya, ke rumah adik Terdakwa. Setelah sampai di rumah adik Terdakwa, Terdakwa tidak sadarkan diri, sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa sadarkan diri dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Adik Terdakwa untuk menelpon isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada isteri untuk menghubungi polisi dan menjemput Terdakwa di rumah adik Terdakwa di Lamboya, kemudian datang anggota Polisi dan istrinya Terdakwa selanjutnya membawa Terdakwa ke rumah sakit Redambolo untuk mendapat pengobatan;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan *Visum Et Repertum* No: 25 /MER/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 atas nama Martinus Japa Ndoda dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan laki-laki berumur empat puluh satu tahun, ditemukan beberapa luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Luka-luka ini dapat berhubungan dengan penyebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Surat Keterangan Kematian nomor: 142/005/SKL/WH/KU/SBD/IX/2024 tanggal 2 September 2024 dari Kepala Desa Waiholo menerangkan dengan sebenarnya bahwa Martinus Japa Ndoda yang bersangkutan benar-benar penduduk Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah meninggal dunia akibat kasus pembunuhan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Kmp. Kamou Loloalle, Desa Weekombak, kecamatan Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) Batang Parang dengan Hulu Parang terbuat dari Tanduk Kerbau dan Sarung Parang terbuat dari Kayu Mahoni yang Dililit menggunakan Tali Rotan sebanyak 13 (Tiga Belas) Lilitan dan Dililit Tali berwarna Oranye sebanyak 2 (Dua) Lilitan dan Selang Bening sebanyak 1 (satu) lilitan;
- 1 (satu) Batang Parang dengan Hulu Parang terbuat dari Kayu Kariri dan Selang berwarna Hitam dan Sarung Parang dan Dililit Tali Rotan sebanyak 1 (Satu) Lilitan;
- 1 (satu) Lembar baju kameja Batik berwarna Merah dengan Motif gambar berwarna Kuning. warna Hitam. dan warna Putih;
- 1 (satu) Lembar celana pendek Jeans berwarna Biru dengan Motif berwarna Putih;
- 1 (satu) Lembar baju kaos berkerah berwarna Hijau dan warna Biru Tua. dengan Motif berwarna Biru Muda dan warna Oranye;
- 1 (satu) Lembar celana pendek Jeans berwarna Hitam dengan Motif berwarna Putih;
- 1 (satu) Lembar kain berwarna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Selendang berwarna Biru Tua dengan Motif berwarna Putih;
- 1 (satu) Lembar Selendang berwarna Hitam;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Pasang Sandal berwarna bergambar Pemain Bola;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa, surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 pada pukul 12.30 Wita, Korban Martinus Japa Ndoda mendatangi rumah saksi Dominkus Bora Ngongo Alias Domi yang beralamat di Kampung Gollu Togo, Desa Wali Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya dalam keadaan mabuk dan membawa satu botol minuman keras "Peci Merah", meminta tolong agar Saksi Dominikus Bora Ngongo untuk mengantar Korban Martinus Japa Ndoda ke Kodi karena ada urusan tanah di sana, Saksi Dominikus Bora Ngongo sempat menolak permintaan korban tersebut, namun karena korban memohon Saksi Dominikus Bora Ngongo akhirnya bersedia mengantarnya bersama Markus Dapa Tadi Alias Markus dengan mengendarai sepeda motor dan berjalan bersama-sama;
2. Bahwa kira-kira pukul 13.30 Wita, sesampainya di Jalan Raya Kampung Lolo Alle, Desa Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya di pinggir jalan tepatnya di depan Rumah Saksi Gabriel Malo Bili Alias Bapak Gibe, Korban Martinus Japa Ndoda menghentikan sepeda motornya dan langsung turun dari atas sepeda motornya lalu berjalan menuju ke depan teras rumah Saksi Gabriel Malo Bili, sementara Saksi Dominikus Bora Ngongo dan Markus Dapa Tadi masih berada di atas sepeda motor, selanjutnya Saksi Robertus Tanggu Alias Robert menegur korban dengan mengatakan "*Darimana Angle?*" dan korban menjawab "*Kenapa kau gertak begitu?*" lalu saksi Robertus Tanggu menanggapi "*Saya tanya baik-baik kenapa kau kasar angle*" kemudian Terdakwa menjawab "*Japa kamu datang kesini hanya cari masalah saja*" selanjutnya korban menanggapi dengan mengatakan "*Kenapa memang juga?*";
3. Bahwa setelah itu Korban Martinus Japa Ndoda berteriak ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung bangun dari tempat duduknya, lalu mereka bertengkar mulut. Melihat hal tersebut Saksi Dominikus Bora Ngongo dan Saksi Markus Dapa Tadi bergegas turun dari sepeda motor dan menghampiri Korban Martinus Japa Ndoda dan mendorong tubuh korban ke arah jalan raya dan Saksi Dominikus Bora Ngongo mengatakan "*Jangan ... Jangan ...*", karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, Saksi Dominikus Bora Ngongo dan Markus Dapa Tadi mendorong Korban Martinus Japa Ndoda sampai ke kebun jagung yang ada di seberang rumah Saksi Gabriel

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb



Malo Bili sambil korban masih berteriak dan memaki-maki Terdakwa, mendengar hal itu Terdakwa berlari mengejar Korban Martinus Japa Ndoda hingga ke dalam kebun jagung tersebut pada kira-kira pukul 14.00 WITA, selanjutnya korban mengayunkan parang ke arah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki bagian kanan Terdakwa, lalu korban kembali menusuk parangnya ke arah perut namun Terdakwa bisa menghindar, karena sudah terkena parang Terdakwa langsung mencabut parang miliknya dari sarungnya yang diikat di pinggang sebelah kanan menggunakan tangan kiri dan langsung memotong korban mengenai wajah Korban Martinus Japa Ndoda pada bagian pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa memotong pada bagian leher kanan, bagian kepala, muka, tangan dan bahu belakang hingga korban terjatuh ke tanah;

4. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No: 25 /VER/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 atas nama Martinus Japa Ndoda dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan laki-laki berumur empat puluh satu tahun, ditemukan beberapa luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Luka-luka ini dapat berhubungan dengan penyebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
5. Bahwa korban Martinus Japa Ndoda meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 142/005/SKL/WH/KU/SBD/IX/2024 tanggal 2 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb



keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa Agustinus Jama Runda alias Gusti dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Terdakwa tersebut, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum dikenal dengan 2 (dua) teori mengenai kesengajaan yakni:

1. Teori kehendak (*Willstheorie*) yang diajarkan oleh *Von Hippel*, menurut teori ini bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya.

2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang diajarkan oleh Frank.

Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja. Menurut Prof. Moeljatno, SH., bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal itu, lagipula kehendak merupakan arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65)

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

- a. Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar ; intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku (Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH hal. 59).
- b. Yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” disini adalah adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.
- c. Unsur Sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain menurut Majelis Hakim adalah perbuatan seseorang tersebut mengakibatkan kematian bagi orang lain;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018 dengan kaidah hukum *"unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat seperti senjata tajam dan senjata api, dibagian tubuh yang terdapat organ vital seperti bagian dada, perut dan kepala"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 pada pukul 12.30 Wita, Korban Martinus Japa Ndoda mendatangi rumah saksi Dominkus Bora Ngongo Alias Domi yang beralamat di Kampung Gollu Togo, Desa Wali Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya dalam keadaan mabuk dan membawa satu botol minuman keras "Peci Merah", meminta tolong agar Saksi Dominikus Bora Ngongo untuk mengantarkan Korban Martinus Japa Ndoda ke Kodi karena ada urusan tanah di sana, Saksi Dominikus Bora Ngongo sempat menolak permintaan korban tersebut, namun karena korban memohon Saksi Dominikus Bora Ngongo akhirnya bersedia mengantarnya bersama Markus Dapa Tadi Alias Markus dengan mengendarai sepeda motor dan berjalan bersama-sama;

Menimbang, bahwa kira-kira pukul 13.30 Wita, sesampainya di Jalan Raya Kampung Lolo Alle, Desa Wee Kombaka, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya di pinggir jalan tepatnya di depan Rumah Saksi Gabriel Malo Bili Alias Bapak Gibe, Korban Martinus Japa Ndoda menghentikan sepeda motornya dan langsung turun dari atas sepeda motornya lalu berjalan menuju ke depan teras rumah Saksi Gabriel Malo Bili, sementara Saksi Dominikus Bora Ngongo dan Markus Dapa Tadi masih berada di atas sepeda motor, selanjutnya Saksi Robertus Tanggu Alias Robert menegur korban dengan mengatakan *"Darimana Angle?"* dan korban menjawab *"Kenapa kau gertak begitu?"* lalu saksi Robertus Tanggu menanggapi *"Saya tanya baik-baik kenapa kau kasar angle"* kemudian Terdakwa menjawab *"Japa kamu datang kesini hanya cari masalah saja"* selanjutnya korban menanggapi dengan mengatakan *"Kenapa memang juga?"*;

Menimbang, bahwa setelah itu Korban Martinus Japa Ndoda berteriak ke arah Terdakwa dan Terdakwa langsung bangun dari tempat duduknya, lalu mereka bertengkar mulut. Melihat hal tersebut Saksi Dominikus Bora Ngongo dan Saksi Markus Dapa Tadi bergegas turun dari sepeda motor dan menghampiri Korban Martinus Japa Ndoda dan mendorong tubuh korban ke arah jalan raya dan Saksi Dominikus Bora Ngongo mengatakan *"Jangan ... Jangan ..."*, karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, Saksi Dominikus Bora Ngongo dan Markus Dapa Tadi mendorong Korban Martinus Japa Ndoda

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke kebun jagung yang ada di seberang rumah Saksi Gabriel Malo Bili sambil korban masih berteriak dan memaki-maki Terdakwa, mendengar hal itu Terdakwa berlari mengejar Korban Martinus Japa Ndoda hingga ke dalam kebun jagung tersebut pada kira-kira pukul 14.00 WITA, selanjutnya korban mengayunkan parang ke arah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki bagian kanan Terdakwa, lalu korban kembali menusukan parangnya ke arah perut namun Terdakwa bisa menghindari, karena sudah terkena parang Terdakwa langsung mencabut parang miliknya dari sarungnya yang diikat di pinggang sebelah kanan menggunakan tangan kiri dan langsung memotong korban mengenai wajah Korban Martinus Japa Ndoda pada bagian pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa memotong pada bagian leher kanan, bagian kepala, muka, tangan dan bahu belakang hingga korban terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No: 25 /VER/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 atas nama Martinus Japa Ndoda dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan laki-laki berumur empat puluh satu tahun, ditemukan beberapa luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Luka-luka ini dapat berhubungan dengan penyebab kematian tanpa mengesampingkan sebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa korban Martinus Japa Ndoda meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 142/005/SKL/WH/KU/SBD/IX/2024 tanggal 2 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki maksud untuk menghilangkan nyawa korban Martinus Japa Ndoda, yang mana penyebab peristiwa ini didahului korban memaki-maki Terdakwa dan meskipun pada saat itu korban telah didorong oleh teman-temannya ke dalam kebun jagung untuk menjauh dari Terdakwa, serta Terdakwa telah ditahan oleh Gabriel Malo Bili alias Bapak Gibe untuk tidak usah menghiraukan korban, namun Terdakwa tetap mengejar korban serta menebas korban pada bagian wajah dan pada bagian-bagian vital korban yang mengakibatkan korban terjatuh ke tanah dan meninggal dunia, meskipun dalam fakta persidangan, korbanlah yang lebih dahulu melakukan pemotongan pada tubuh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Batang Parang dengan Hulu Parang terbuat dari Tanduk Kerbau dan Sarung Parang terbuat dari Kayu Mahoni yang Dililit menggunakan Tali Rotan sebanyak 13 (Tiga Belas) Lilitan dan Dililit Tali berwarna Oranye sebanyak 2 (Dua) Lilitan dan Selang Bening sebanyak 1 (satu) lilitan; 1 (satu) Batang Parang dengan Hulu Parang terbuat dari Kayu Kariri dan Selang berwarna Hitam dan Sarung Parang dan Dililit Tali Rotan sebanyak 1 (Satu) Lilitan; 1 (satu) Lembar baju kameja Batik berwarna Merah dengan Motif gambar berwarna Kuning, warna Hitam dan warna Putih; 1 (satu) Lembar celana pendek Jeans berwarna Biru dengan Motif berwarna Putih; 1 (satu) Lembar baju kaos berkerah berwarna Hijau dan warna Biru Tua dengan Motif berwarna Biru Muda dan warna Oranye; 1 (satu) Lembar celana pendek Jeans berwarna Hitam dengan Motif berwarna Putih; 1 (satu) Lembar kain berwarna Hitam; 1 (satu) Lembar Selendang berwarna Biru Tua dengan Motif berwarna Putih; 1 (satu) Lembar Selendang berwarna Hitam; 1 (satu) Pasang Sandal berwarna bergambar Pemain Bola yang merupakan hasil kejahatan, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa turut mendapatkan luka dari korban dalam peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agustinus Jama Runda alias Gusti** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Batang Parang dengan Hulu Parang terbuat dari Tanduk Kerbau dan Sarung Parang terbuat dari Kayu Mahoni yang Dililit menggunakan Tali Rotan sebanyak 13 (Tiga Belas) Lilitan dan Dililit Tali berwarna Oranye sebanyak 2 (Dua) Lilitan dan Selang Bening sebanyak 1 (satu) lilitan;
 - 1 (satu) Batang Parang dengan Hulu Parang terbuat dari Kayu Kariri dan Selang berwarna Hitam dan Sarung Parang dan Dililit Tali Rotan sebanyak 1 (Satu) Lilitan;
 - 1 (satu) Lembar baju kameja Batik berwarna Merah dengan Motif gambar berwarna Kuning, warna Hitam dan warna Putih;
 - 1 (satu) Lembar celana pendek Jeans berwarna Biru dengan Motif berwarna Putih;
 - 1 (satu) Lembar baju kaos berkerah berwarna Hijau dan warna Biru Tua. dengan Motif berwarna Biru Muda dan warna Oranye;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar celana pendek Jeans berwarna Hitam dengan Motif berwarna Putih;
 - 1 (satu) Lembar kain berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Selendang berwarna Biru Tua dengan Motif berwarna Putih;
 - 1 (satu) Lembar Selendang berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Pasang Sandal berwarna bergambar Pemain Bola;
- Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025 oleh Robin Pangihutan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H, M.H., dan Ardian Nur Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andreas Kondanamu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Bagus Putra Anugerah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H., M.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Andreas Kondanamu, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)